ДОГОВОР № 2698-23

г. Салехард «20» 10 2023 г.

Экземпляр
ООО «Запсибгазпром-Газификация»
Просим подписать, скрепить печатью и направить по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. Первомайская, 19, каб. 305
тел. 8(3452) 544-010

Муниципальное казенное учреждение «Ямальская служба заказчика» именуемое в дальнейшем **«Заказчик, или Благополучатель**, в лице директора Абидокова Аслана Хусейновича, действующего на основании Устава,

Государственное казённое учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа», именуемое в дальнейшем **«Технический заказчик»**, в лице исполняющего обязанности директора Рыбалка Максима Александровича, действующего на основании Устава и приказа департамента строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.09.2023 № 128-лс,

Некоммерческая организация «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «ЯМАЛ», именуемая в дальнейшем **«Фонд»**, в лице директора Галуза Владимира Леонидовича, действующего на основании и Устава, и

Общество с ограниченной ответственностью «Запсибгазпром-Газификация», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Сливкина Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны»,

с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

Раздел 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. **Проектная документация** – разработанная в соответствии с Законодательством, включая Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документацией и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

1.2. **Рабочая документация** – рабочая документация, разработанная Подрядчиком в соответствии с Проектной документацией, выданной Заказчиком со штампом - в производство работ и в соответствии с законодательством РФ.

1.3. **Объект** – «Строительство улично-дорожной сети в с.Сеяха», Ямальский район, ЯНАО.

1.4. **Работы** - объем работ по Объекту, подлежащий выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.5. **Скрытые работы** - элементы конструкций и виды работ, которые закрываются последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения и монтажа последующих работ и конструкций, и подтверждаемые Актами об освидетельствовании скрытых работ.

1.6. **Смета договора** – документ, в котором сторонами определяется стоимость всех работ по договору, исходя из стоимости каждого конструктивного решения (элемента), комплекса (вида) работ, всего и на принятую единицу измерения, сформированный на основании проектной документации. Оформляется в письменном виде, подписывается Сторонами, в дальнейшем считается действительным и неотъемлемым приложением к настоящему Договору.

1.7. **Результат работ** – Результатом выполненных проектных и изыскательских работ в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации являются проектная документация и (или) документ, содержащий результаты инженерных изысканий, в объеме, необходимом для разработки рабочей документации и строительства Объекта, а также получившая положительное заключение экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий.

Результатом выполненных работ по строительству Объекта является построенный объект и введенный в эксплуатацию объект капитального строительства.

1.8. **Исполнительная документация** - документация, оформляемая в процессе строительства и фиксирующая процесс производства строительно-монтажных работ, а также технического состояния объекта. Состав первичных документов определяется строительными нормами и правилами в установленном порядке и проектом (акты промежуточной приемки ответственных конструкций, акты освидетельствования скрытых работ, акты испытаний, документы лабораторного контроля, сертификаты, исполнительные геодезические съемки, общий журнал работ, специальные журналы работ).

1.9. **Цена договора** - твердая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, указанная в пункте 3.1. Раздела 3 Договора. Цена Договора сформирована с учётом всех затрат Подрядчика.

1.10. **Гарантийный срок** - срок гарантии качества на объект, в течение которого Подрядчик обеспечивает устранение за свой счет всех дефектов объекта и его составных частей, выявленных Техническим заказчиком, Заказчиком или эксплуатирующей организацией в ходе его эксплуатации.

1.11. **Срок выполнения работ** - срок с момента заключения настоящего Договора до момента передачи Результата работ Благополучателю.

1.12. **Земельный участок** - предоставленный Заказчиком земельный участок под строительство объекта.

1.13. **Эксплуатирующая организация** - организация, в фактическом пользовании которой находится объект после завершения строительства и ввода его в эксплуатацию

1.14. **Материалы** - новые, нигде ранее не использованные изделия всех видов, которые Подрядчик обязан приобрести для выполнения работ на объекте.

1.15. **Товарно-материальные ценности (ТМЦ)** - оборудование, техника, мебель, и прочие товарно-материальные ценности, необходимые для эксплуатации объекта по его назначению, поставляемые Подрядчиком в целях оснащения объекта, и переданные по акту приема-передаче оборудования и ТМЦ (форма № ОС-15) Благополучателю после завершения работ.

1.16. **Благополучатель** – Муниципальное образование Ямальский район в лице Муниципального казенного учреждения «Ямальская служба заказчика», в интересах которого осуществляется совокупность мероприятий, направленная на достижение Результата работ, для дальнейшего использования его по целевому назначению Благополучателем.

1.17. **Недостатки** - несоответствие работ требованиям настоящего Договора и (или) законодательства, в том числе скрытые недостатки, которые:

а) не были выявлены:

- при проведении проверок; и / или
- при выполнении СМР;
- при приемке работ.

б) не позволяют получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, препятствуют регистрации права собственности или эксплуатации объекта.

Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон в соответствии с условиями Договора, направленное на достижение Результата работ (п.1.7. Договора), в соответствии с которым Подрядчик обязуется выполнить работы по корректировке проектной документации, и строительству объекта, «Строительство улично-дорожной сети в с.Сеяха», Ямальский район, ЯНАО (далее – Объект, работы), включая корректировку проектной и рабочей документации, получение положительного заключения экспертизы по проектной документации, выполнение строительно-монтажных работ, выполнить иные действия для выполнения работ по Договору, и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять их результат, а Фонд на основании Соглашения о сотрудничестве №2688-23 от 12.10.2023 между некоммерческой организацией «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «ЯМАЛ» и Администрацией муниципального образования Ямальский район обязуется оплатить выполненные Работы по цене и в порядке, установленным Договором, в общеполезных целях.

2.2. Проектная и рабочая документация, иные документы, подготовленные Подрядчиком по Договору и составляющие результат проектных работ, с даты приемки принадлежат Заказчику, и передаются Подрядчиком в счет цены настоящего Договора вместе с исключительными правами на использование и распоряжение этой документацией (результатом проектных работ), в том числе с правом на практическую реализацию результатов таких работ и на многократное использование иными предусмотренными законом способами без согласия Подрядчика.

2.3. Работы по Договору выполняются Подрядчиком в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к Договору) и включают корректировку проектной и рабочей документации, получение положительного заключения экспертизы проектной документации.

2.4. Местонахождение объекта: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, село Сеяха.

2.5. Место выполнения работ: по местонахождению Объекта и по местонахождению Подрядчика.

2.6. Подрядчик обязуется выполнить Работы, предусмотренные Договором собственными и привлеченными силами, в соответствии с условиями настоящего Договора, Проектной документацией, Рабочей документации, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, включая возможные дополнительные работы, необходимые для достижения Результата работ.

2.7. Финансирование работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, осуществляется Фондом на основании Соглашения о сотрудничестве № 2688-23 от 12.10.2023 между некоммерческой организацией «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «ЯМАЛ» и Администрацией муниципального образования Ямальский район в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.8. Оформление имущественных прав на результаты работ производятся силами и средствами Благополучателя в установленном законом порядке после выполнения Сторонами обязательств по Договору.

2.9. Подрядчик полностью понимает и осознает характер и объемы Работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение Работ, в том числе: расположением Объекта, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, внутриобъектным режимом, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности, охраны окружающей среды и антитеррора, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением Работ.

2.10. Во исполнение Соглашения о сотрудничестве № 2688-23 от 12.10.2023 между некоммерческой организацией «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «ЯМАЛ» и Администрацией муниципального образования Ямальский район, Фонд выступает плательщиком по Договору, а муниципальное казенное учреждение «Ямальская служба заказчика» является Заказчиком и Благополучателем результата Работ.

2.11. Во исполнение Соглашения о сотрудничестве № 2688-23 от 12.10.2023 между некоммерческой организацией «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «ЯМАЛ» и Администрацией муниципального образования Ямальский район, в целях осуществления контроля и надзора за выполнением Работ подрядчиком и получением результата Работ по настоящему Договору к осуществлению контроля и надзора за выполнением Работ Подрядчиком, привлечен Технический заказчик. Технический заказчик выполняет функции строительного контроля в соответствии с статьёй 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также иные функции, предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответствии с нормами и правилами, утвержденными Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2019 № 861/пр «Об утверждении СП 48.13330.2019 «СНИП 12-01-2004 Организация строительства».

Раздел 3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ по настоящему Договору является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора и составляет **326 270 000 (триста двадцать шесть миллионов двести семьдесят тысяч**) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 %.

3.2. Цена Договора включает прибыль Подрядчика, стоимость всех работ, подлежащих выполнению Подрядчиком, и всех прямых или косвенных затрат (издержек) Подрядчика, необходимых для достижения результатов работ в соответствии с Договором и Технической документацией, включая сопутствующие расходы, необходимые для их выполнения на уплату таможенных пошлин, расходы, понесенные им в связи транспортировкой, командировочными расходами, хранением, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с выполнением Подрядчиком обязательств в рамках исполнения Договора, расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора, а также причитающееся Подрядчику вознаграждение, в том числе, расходы, связанные с оказанием услуг по сопровождению корректировки всей Проектной и Рабочей документации, в том числе по устранению недостатков (дефектов), по внесению корректировок (изменений); расходы на корректировку и согласование Проектной и Рабочей документации, в соответствии с Техническим заданием (приложение № 3 к Договору); расходы на экспертизу Проектной документации; расходы на согласование строительства Объекта, а также получение иной разрешительной документации в уполномоченных органах власти (компетентных организациях); расходы на